AVIS FORMEL / NOTIFICATION URGENTE

MISE EN DEMEURE COMPLÉMENTAIRE

Fermeture anticipée annoncée à 1 h · Continuité des activités de restauration

DATE 20 septembre 2026	**TRANSMISSION** PandaDoc et copie par courriel
EXPÉDITEUR Quadro Holdings Ltée · NEQ 1176760537 5837, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H1S 1M4	**DESTINATAIRE** 9054-0238 Québec inc. / BAR SORA À l'attention de Mme Chiqing Ma (Nathalie) 6280, avenue Somerled, Montréal (Québec)

OBJET | Opposition à une fermeture anticipée du secteur restauration ; demande de clarification et de mesures immédiates.

SOUS TOUTES RÉSERVES DE DROITS ET RECOURS

Madame,

Nous vous adressons le présent avis formel, complémentaire à notre mise en demeure du 10 septembre 2026, afin de contester toute interruption injustifiée de nos opérations et de solliciter une réponse écrite avant la fermeture annoncée.

01 FAITS RAPPORTÉS

Notre cuisinier nous a informés qu'il lui aurait été demandé de quitter les lieux à **1 h du matin**, au motif que BAR SORA ne disposerait plus de personnel pour maintenir ses propres activités. Cette annonce, qui nous a été rapportée indirectement, intervient alors que nos employés et nos systèmes de commande sont organisés pour poursuivre le service alimentaire. Il s'agit, selon notre relevé des événements, d'une deuxième fermeture anticipée.

02 AUTONOMIE DU SECTEUR RESTAURATION

Quadro Holdings Ltée dispose de sa propre cuisine, de ses employés et de ses équipements de préparation et de commande. Nous reconnaissons votre gestion du bar, de ses clés et de ses accès. **Nous ne demandons ni service d'alcool, ni utilisation du matériel du bar, ni maintien forcé de votre personnel.** Nous demandons l'examen d'une continuité des activités exclusivement alimentaires, dans les limites du contrat, des permis et des règles de sécurité.

03 PORTÉE DES ENGAGEMENTS ÉCRITS

La version du contrat transmise le 6 février 2026 énonce à son article 5 que les opérations sont limitées aux heures d'ouverture du bar, sans dépasser 3 h. Ce libellé **ne constitue pas, à lui seul, une garantie d'ouverture du restaurant jusqu'à 3 h**. Il doit être considéré avec la version effectivement signée, les échanges et les pratiques convenues. Votre proposition du 1er décembre 2025 envisageait par ailleurs des commandes à emporter et en livraison après la fin du service en salle. Nous sollicitons une position écrite sur la portée que vous attribuez à ces engagements.

04 PROPOSITION D'EXPLOITATION COMPATIBLE

Afin d'éviter une interruption, nous proposons de cesser toute activité liée à l'alcool et d'examiner le maintien de la préparation alimentaire. Si l'utilisation de la salle commune n'est pas possible, nous proposons un fonctionnement limité à la vente à emporter et aux livraisons, avec une procédure de remise des commandes sans admission non autorisée de clients ou de livreurs dans le bar. Toute solution doit préserver les issues de secours, la fermeture des accès et les conditions réelles des permis.

05 FONDEMENTS ET RÉSERVES JURIDIQUES

L'**article 1375 du Code civil du Québec** impose la bonne foi dans l'exécution des obligations. Si notre convention est juridiquement un bail, l'**article 1854** prévoit notamment la jouissance paisible et l'usage convenu du bien ; l'**article 1863** organise certains recours en cas d'inexécution, sous réserve de leurs conditions. Ces dispositions n'écartent ni le texte contractuel ni les exigences réglementaires propres aux lieux.

En particulier, l'**article 62 de la Loi sur les permis d'alcool** encadre l'admission et la présence de personnes dans les pièces visées par un permis de bar hors des heures autorisées. La seule absence de vente d'alcool ne suffit donc pas à confirmer que la salle commune peut rester accessible ; nous demandons que toute restriction invoquée soit précisément identifiée.

06 DEMANDES IMMÉDIATES — MISE EN DEMEURE

A. Confirmer si la fermeture complète de notre secteur restauration à 1 h est effectivement exigée.

B. Indiquer les clauses, conditions de permis, décisions ou motifs de sécurité sur lesquels repose cette exigence.

C. Confirmer les modalités éventuellement permises pour la cuisine, les commandes à emporter et la livraison après la fermeture du bar.

D. Préciser les modalités de fermeture, d'alarme, d'accès et de récupération sécuritaire de nos biens.

E. Faire cesser toute manipulation non autorisée de nos tablettes, terminaux et équipements, sauf nécessité légale ou de sécurité.

RÉPONSE DEMANDÉE | Dans l'heure suivant réception et, dans tous les cas, avant 1 h du matin. Ce délai correspond à l'urgence opérationnelle et ne prétend pas modifier les délais prévus par la loi.

07 ÉQUIPEMENTS ET CONTINUITÉ DES COMMANDES

Nos systèmes de commande et équipements doivent demeurer protégés contre toute intervention non autorisée. Si l'accès à la cuisine ou la remise des commandes devient impossible, nous prendrons les mesures raisonnables pour éviter de nouvelles commandes inexécutables et limiter les pertes. Une telle mesure conservatoire ne signifie pas que nous acceptons la fermeture ni que nous renonçons à nos droits.

08 AUTORITÉS ET ABSENCE DE CONFRONTATION

Nous entendons agir pacifiquement et respecter toute directive légale des autorités compétentes. En cas d'intervention policière, nous souhaitons pouvoir présenter objectivement notre contrat, les communications pertinentes et la présente contestation. **Ce document n'autorise aucune opposition physique, aucune obstruction des accès et aucune infraction aux conditions des permis.**

09 CONSERVATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Nous vous demandons de préserver, dans la mesure où ils existent et sont sous votre contrôle, les enregistrements des caméras, communications, consignes au personnel et éléments relatifs à la décision de fermeture. De notre côté, nous conserverons les relevés de commandes, rapports de caisse, horaires, photographies, communications et justificatifs des frais encourus.

10 DOMMAGES ET RÉSERVE INTÉGRALE

Si un manquement contractuel est établi, nous nous réservons le droit de réclamer les pertes directement imputables à celui-ci et dûment justifiées : commandes annulées, frais supplémentaires, pertes de denrées, dommages matériels ou pertes d'exploitation nettes démontrables. **Aucun montant n'est arrêté ni présenté comme acquis à ce stade.** La présente ne vaut pas acceptation de la validité ou des effets de votre avis de résiliation daté du 14 septembre 2026. Tous droits, moyens et recours sont expressément réservés.

Nous vous demandons de communiquer votre position écrite sans délai et de rechercher une solution permettant une exploitation alimentaire conforme, sécuritaire et compatible avec les engagements réellement applicables.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

QUADRO HOLDINGS LTÉE

Pierre Lévesque
Président / Administrateur — Représentant autorisé

_____

Signature de Pierre Lévesque

Signé à : _____ Date : _____

Références législatives : Code civil du Québec, art. 1375, 1854 et 1863 ; Loi sur les permis d'alcool (RLRQ, c. P-9.1), art. 62. L'applicabilité des dispositions relatives au bail et la portée exacte des autorisations demeurent à confirmer selon la convention définitive et les permis.

Transmission : conserver la version signée, la preuve d'envoi, le journal d'audit PandaDoc disponible et toute preuve de réception. Le journal d'audit ne garantit pas, à lui seul, une signification judiciaire.